

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Resolución Directoral N°.....001951.....

Tocache,

04 SEP 2019

VISTO:

La Resolución Directoral UGEL -T. N° 1904 de fecha 19 de agosto del 2019 a través del cual se resolvió declarar la no instauración del Proceso Administrativo Disciplinario en contra del profesor Luis Pinedo Esquivel por la presunta conducta de hostigamiento sexual en contra de la Alumna de iniciales G.E.M.M (13) ocurrida en la I.E N° 0670-Jorge Basadre Grohmann.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, de acuerdo al inciso "r" del artículo 74° de la Ley General de Educación, Ley 28044 establece que la UGEL tiene como función la de "*Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia*". Siendo ello así la investigación por la presunta comisión de conductas de hostigamiento sexual, sancionada con destitución de acuerdo al inciso "f" del Artículo 49 de la Ley de la Reforma Magisterial, ley 29944, le corresponde a la UGEL, a través de la **Comisión De Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes**, conforme lo indica el Artículo 90.1 del Reglamento de la Ley citada. La misma que luego de realizar la evaluación o investigación preliminar considera que no hay mérito para la instauración de Procedimiento Administrativo Disciplinario, recomendado el archivo del expediente y la emisión correspondiente del acto administrativo, declarando la no instauración del Procedimiento Administrativo Disciplinario conforme lo señala el artículo 90.5 del mismo Reglamento. El citado acto administrativo al que se hace referencia le corresponde ser emitido en virtud a la interpretación del artículo 45° de la Ley de la Reforma Magisterial, al titular de la entidad, en este caso al Director de la UGEL.

SEGUNDO.-

Que, en torno a lo anterior, mediante Resolución Directoral UGEL -T. N° 1904 de fecha 19 de agosto del 2019, se resolvió declarar la no instauración del Proceso Administrativo Disciplinario en contra del profesor Luis Ernesto Pinedo Esquivel por la presunta conducta de hostigamiento sexual en contra de la Alumna de Iniciales G.E.M.M (13) ocurrida en la I.E N° 0670-Jorge Basadre Grohmann. Cabe anotar que de acuerdo a los incisos a y c del artículo 95° del Reglamento de la Ley de la Carrera Magisterial le otorga total autonomía a la **Comisión De Procesos Administrativos Disciplinarios** para calificar e investigar las denuncias que le sean remitidas, así como emitir Informe Preliminar sobre procedencia o no de instaurar proceso administrativo disciplinario. En el presente caso, la comisión conformada por el Abogado Juan Humberto Ferrer Fernandez en calidad de Secretario Técnico y la Profesora Rocio Marlene Esquivel Nuñez en calidad de Presidente mediante Informe N° 005-2019-GRSM-DRE-UGEL-T/CPPADD, recomendaron la no instauración el procedimiento administrativo disciplinario en contra del profesor Luis Ernesto Pinedo Esquivel, razón por la cual el titular encargado de la UGEL 303 - Alto Huallaga emitió la resolución Directoral citada líneas arriba.



001951

TERCERO.- Que, en cumplimiento del acto administrativo representado por la **Resolución Directoral UGEL -T. N° 1904 de fecha 19 de agosto del 2019**, corresponde dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 080-2019-IEPS N° 0670 "JBS" D/P de fecha 04 de julio del año 2019 a través del cual la Directora Vanina Lina Huapalla Bernardo de la institución educativa N° 0670 resolvió separar preventivamente al profesor Luis Ernesto Pinedo Esquivel por la causal investigada, toda vez que al determinar que no existe mérito para la instauración del procedimiento disciplinario, la medida preventiva dictada en contra del profesor caducó, en consecuencia corresponde reponer al profesor a su centro de labores, con la previsión de no dictar clases en el aula donde la menor G.E.M.M (13) este cursando estudios, con el objeto de evitar situaciones similares.

CUARTO.- Que, es pertinente anotar que mediante acta contenida en el **Expediente N° 1391-2019 de fecha 27 de agosto del 2019** la defensoría del pueblo recomendó entre otras declarar la nulidad de la resolución Directoral UGEL -T. N° 1904 de fecha 19 de agosto del 2019; sin embargo conforme lo señala el artículo 11.2 del TUO de la ley 27444 la nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto, en nuestro caso por la Dirección Regional de Educación- San Martín, mientras no se haya pronunciado el superior en grado, el acto administrativo surte sus efectos en todos sus extremos.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su Reglamento este despacho resuelve.

PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral N° 080-2019-IEPS N° 0670 "JBS" D/P de fecha 04 de julio del año 2019, toda vez que al determinar que no existe mérito para la instauración del procedimiento disciplinario, la medida preventiva caducó.

SEGUNDO.- REPONER al profesor Luis Ernesto Pinedo Esquivel en su centro de labores, esto es la I.E N° 0670-Jorge Basadre Grohmann, a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución a la Dirección de la Institución Educativa Citada. Bajo los apremios de ley en caso el incumpla el mandato.

TERCERO.- PROHIBIR que el profesor Luis Ernesto Pinedo Esquivel, dicte clases en el aula donde la menor G.E.M.M (13) este cursando estudios.

Regístrese, comuníquese y cúmplase,



Felix Ruben SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
JCTC/AJ

NOTIFICACION N° 331 -2019

CARGO
✓

ANTECEDENTE : R.D UGEL N ° 1904-2019

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 04/09/2019

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.- RESOLUCION DIRECTORAL UGEL N° 001951-2019: DEJAR SIN EFECTO R.D. N° 080-2019-IEPS N° 0670"JBS"D/P

A. DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : PINEDO ESQUIVEL LUIS ERNESTO

DOMICILIO : JR. ESTEBAN DELGADO CUADRA 3.

DNI N° : 19671157

CORREO ELECTRONICO: 1190134@btmail.com

FECHA NOTIFICACION : 04/09/19 HORA: 15:43


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B. EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

B. DATOS DE LA PERSONA:

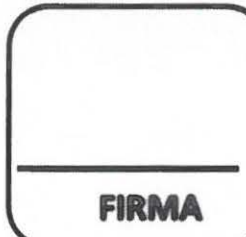
C.

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRMA


HUELLA DIGITAL

NOTIFICADOR:




ROSALVA SILVA GERMANY
Esp. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
C.M. 830074260